

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת עידן רול

פ/25/3312

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – תגמול למשרתים במילואים), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 273 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה–1995¹, בסעיף 273, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב) מי ששירת במילואים, והתגמול ששולם לו בעד ימי שירותו במילואים לפי סעיף 272 נמוך ב-30 אחוזים או יותר מההכנסה שהייתה לו בתקופה שבה שירת במילואים אילו לא שירת ואילו עבד (להלן – השכר החדש), יהיה זכאי לקבלת ההפרש ביניהם בתום שלושת החודשים הקלנדריים שלאחר החודש שבו סיים את שירות המילואים, ובלבד שהגיש בקשה לכך למוסד ושהשכר החדש המשיך להיות משולם לו גם במהלך שלושת החודשים האמורים."

דברי הסבר

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 ותקנות הביטוח הלאומי (תגמולים למשרתים במילואים), התשל"ח–1977 קובעים כי התשלום עבור יום מילואים מחושב לפי סכום ההכנסה של המשרת במילואים בשלושת החודשים שקדמו לשירות המילואים.

חשוב זה משקף את המציאות אם מדובר באדם העובד בעבודה קבועה ובמשכורת קבועה ברבעון שקדם לשירות המילואים, אך לא כך הוא המצב לגבי אלו העוברים שינויים בעבודתם בסמוך לתקופה שבה שירתו במילואים כגון עובדים עצמאים אשר הופכים לשכירים ולהיפך, מי שהיו מובטלים ועברו להיות מועסקים, מי שקודמו לתפקיד חדש ומי ששכרם עלה.

כידוע, שוק העבודה היום מאופיין בתחלופת עבודות ושיפור תנאי שכר בתוך פרקי זמן קצרים, בעיקר בקרב הדור הצעיר, אותו דור שנקרא לשירות מילואים.

אין מדובר בהטבה למשרתי מילואים אלא בשמירה על שכר העבודה הקיים.

לפיכך מוצע מנגנון שיבטיח כי רק במצב של עליית השכר באופן משמעותי בשיעור של 30% ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים, יקבל משרת המילואים את שכר עבודתו החדש וזאת בתום שלושה

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

חודשים מסיום השירות ולאחר הגשת הטפסים שיידרשו לכך על ידי המוסד לביטוח לאומי. שירות המילואים אינו עונש. הוא חובה ערכית של האזרח כלפי המדינה ושל המדינה כלפי האזרח, ובמקרה הזה חובתה של המדינה לדאוג שהפגיעה הכספית במשרת המילואים תהיה מזערית ככל שניתן. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת עפר שלח (פ/4979; פ/25/21), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברי הכנסת עפר שלח וחילי טרופר (פ/18/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת עפר שלח (פ/10/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אופיר סופר וקבוצת חברי הכנסת (פ/3560/24) ועל ידי חברת כנסת מירב בן ארי (פ/3729/24).

הצעת החוק זהה לפ/3560/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח באייר התשפ"ג (09.05.2023)